

제주국제자유도시개발센터 상임감사

징 계 요 구

제 목 : △△용역 계약업무 부적정

관계부서 : 면세사업단 영업지원처

내 용

영업지원처는 2017.4.10. ○○○○○○○(이하 ‘계약상대자’라 한다)와 “□□ △△용역”(이하 ‘△△용역’이라 한다) 용역계약을 체결하였고, △△용역 추진 중 2017.12.21. 물가변동 등을 사유로 △△용역 변경계약을 체결하였다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조 내지 제66조 및 「용역계약일반조건」 제15조 내지 제17조의 규정(이하 ‘계약 관련 법령’이라 한다)에 따르면 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 계약 체결일로부터 90일 이상 경과(이하 ‘기간요건’이라 한다)하고, 산출된 품목조정률이 100분의 3 이상 증감(이하 ‘등락요건’이라 한다)되며, 계약 금액조정내역서를 첨부한 계약상대자의 청구에 의하여야 한다고 되어 있다.

또한, 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 시 증감된 과업량의 단가는 계약단가에 의하고, 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 한다고 되어 있으며, 계약담당자가 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우, 위 신규비목 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 계약당사자간에 협의하여 단가를 결정 하되 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다고 되어 있다.

그런데, 영업지원처 소속 ○○○은 2017.1.2.부터 2018.2.1.까지 □□ △△ 관련 업무를 담당하면서 2017.12.21. △△용역 2차분 변경계약에

대한 내부 방침 결재를 받았으며, 2018년 최저시급 인상분 반영, 2017년 물가인상을 감안, 책임감 및 소속감 고취를 위한 직책수당 및 근속수당 신설, 제주도내 동종업계 급여수준 반영, 근무복장 개선, 과업내용 추가 등의 사유를 명시하면서 계약금액을 증액하는 변경계약을 체결하였다.

그런데, ○○○은 계약상대자가 계약금액조정내역서를 첨부하여 계약금액 조정 청구를 하지 않았음에도 불구하고 계약변경을 추진하면서, 등락요건을 확인하지 않았고, 과업추가에 따른 신규비목의 단가에 대한 산출근거도 없이 근속수당 및 직책수당을 신설함으로써 직원 및 현장 대리인의 직접인건비를 인상하였다.

한편, 현장대리인의 경우 “①관리 책임자로 보안관련 업무 및 투입인력에 대한 교육 실시, ②상담 및 운영관련 법령, 규정을 포함한 각종 업무매뉴얼 작성, ③투입인력의 효율적인 스케줄관리, ④고객 응대지원, 관리 및 보고” 등의 추가과업을 명시하면서 직책수당을 신규단가로 신설하여 직접인건비를 인상하였다.

그런데, 최초 계약 시의 과업지시서에 따르면 관리자인 현장대리인은 위탁용역 전반을 총괄·감독하여야 한다고 명시하면서 “①제반 보안대책을 강구하여 투입인력에 대한 교육 실시, ②△△ 운영 및 직원 교육, 매뉴얼 제공, ③업무량 및 소요시간을 고려하여 적정하게 인력 배치, ④고객 문의 및 고객 응대, 상담결과 보고”를 하여야 한다고 되어있어 추가과업이란 명목으로 직접인건비를 인상할 사유도 없었다.

따라서, △△용역 2차분 계약변경 이후 2018.6월 기준으로 당초 계약금액 대비 기성금이 초과 지급되었고, 2018.12.31. 용역 완료까지 추가로 초과 지급될 우려가 있다.

한편, 당시 영업지원처 소속 ◇◇◇은 2017.1.2.부터 2018.3.15.까지 영업지원처에 근무하면서 2017.7월부터 2018.1월까지 △△용역 기성검사자와 중간결재 업무를 담당하면서 2017.12.21. △△용역 2차분 변경계약 내부방침 결재 문서에도 중간 결재를 실시하였다.

위 ◇◇◇은 중간 결재 시 담당자로부터 변경계약에 대한 보고를 받으면서, 변경계약의 사유, 변경내역 및 계약관련 법령 준수 여부 등을 검토하지 않은 채 담당자가 철저히 검토를 하였다고 판단한 후 중간 결재함으로써 2018.6월 기준으로 당초 계약금액 대비 기성금이 초과 지급되었고, 2018.12.31. 용역 완료까지 추가로 초과 지급될 우려가 있다.

그리고, 당시 영업지원처장 ☆☆☆은 2017.1.2.부터 2018.1.18.까지 영업지원처 업무를 총괄하면서 2017.12.21. △△용역 2차분 변경계약 내부방침 결재 문서에도 중간 결재를 실시하였다.

위 ☆☆☆은 중간 결재 시 담당자로부터 변경계약에 대한 보고를 받으면서, 변경계약의 사유, 변경내역 및 계약관련 법령 준수 여부 등을 검토하지 않은 채 담당자의 보고 내용만 믿고 중간 결재함으로써 2018.6월 기준으로 당초 계약금액 대비 기성금이 초과 지급되었고, 2018.12.31. 용역 완료까지 추가로 초과 지급될 우려가 있다.

【관련자 주장 및 판단】

위 관련자들은 2017.9월경 2018년도 예산 수립을 위한 기초 자료로 활용하기 위해 계약상대자로부터 전자메일로 예산(안)을 받았으므로 계약상대자의 계약금액 조정 청구가 있었고, □□의 안정적 운영을 위해 고민 끝에 결정한 방침이었으며, 동종 업계 관리자의 급여를 조사·비교한 결과 변경계약이 JDC에 손해를 끼쳤다고 판단하기에 어려움이 있다고 주장하고 있다.

그런데, 계약관련 법령에 따르면 계약상대자의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청이 있을 경우 20일 이내에 계약금액을 조정하여야 하고, 기간요건 및 등락요건을 확인하여 청구내용이 일부 미비하거나 분명하지 아니한 경우 지체 없이 필요한 보완요구를 하여야 한다고 되어 있으므로, 계약상대자가 제출한 예산(안)을 검토한 후 등락요건 충족여부를 확인할 수 없고, 신규비목에 대한 산출근거도 없으므로 관련 메일을 받은 2017.9월 지체 없이 보완요구를 하였어야 했다.

또한, □□의 안정적인 운영을 위하여 변경계약을 추진하였고, 동종 업계 관리자의 급여를 조사·비교한 결과 해당 변경계약이 JDC에 손해를 끼쳤다고 판단하기에 어려움이 있다고 주장하는 것은 용역 감독자로서 계약관련 법령에 정해진 요건과 절차를 지키지 아니하고 아무런 근거도 없이 인건비 인상분을 결정하여 변경계약을 체결함으로써 JDC에 손해를 끼친 사실이 명백하므로 위 관련자들의 주장은 인정하기 어렵다.

【조치할 사항】 이사장은

- ① 인사규정 제33조를 위반한 영업지원처 ○○○을 인사규정 시행세칙 제52조 및 제58조의 규정에 따라 “징계 처분(중징계 이상)” 하시기 바랍니다. [징계 : 관련자]
- ② 인사규정 제33조를 위반한 ◇◇◇ 및 ☆☆☆을 인사규정 시행세칙 제52조, 제58조 및 제59조의 규정에 따라 “징계 처분(경징계 이상)” 하시기 바랍니다. [징계 : 관련자]